

Secretaría de la Función Pública

Gobierno del Estado de Puebla

Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Oficio SFP/Pue/OS/CGOVC/OIC/CFSS/DCA/0412/2024
Cuatro Vetas Heroica Puebla de Zaragoza a 22 de abril de 2024
ASUNTO: Se informa el resultado de Seguimiento
No. 13/2023 a la Auditoría de Cumplimiento No. 152/2023
EXPEDIENTE: SFP.CGOVC.OIC/CFSS/DCA/10C.10.3/152.2023

ROSA ELENA ULIN BARJAU
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
PRESENTE

De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo del Secretario de la Función Pública por el que se da a conocer el Programa Anual de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla y con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, 108 y 125 fracción IV párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 4, 46 fracciones I, II, III y IV de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; 1, 2, 7, 63, 128 y 137 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 2, 3, 7, 15, 133 y 134 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 1, 3, 13, 15, 18, 24, 30 fracciones V, VII, VIII y XII, 31 fracción IV y 35 fracciones I, IV, V, VI, XVI, XVII, XX, XLI, XLII incisos a) y b) y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 4, 5 fracción IV, numeral IV.1, 7 fracción I, 8 segundo párrafo, 10, 15 fracciones X, XV y XXV, 26 y 27 fracciones III, IV, VI, VII y XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y en virtud de haber concluido el seguimiento No. 13/2023, realizado por el Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, a efecto de verificar la implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas, derivadas de las observaciones determinadas en la Auditoría de Cumplimiento No. 152/2023, al rubro Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", (Adquisiciones, entregables y resguardos). Por el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023.

Al respecto, le notifico dos Cédulas de Seguimiento, a fin de que conozca el resultado de las mismas, haciendo de su conocimiento que las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, fueron atendidas y solventadas.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración siempre atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO



23 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

ADRIANA EDITH MARTÍNEZ CARREÑO

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS
DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Secretaría de la
Función Pública

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 13, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción IV.1, 7 fracciones VI, VII y IX, 10, 15 fracción XV, 27 y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado al día 13 de marzo de 2020, en vigor a partir del mismo día, mas y año de su publicación, debiendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y la persona Titular de la Secretaría representa un criterio de orden que no excluye a cada una de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público.

José Alberto Rosas Bravo
Analista Especializado Consultivo "B"

Elaboró

Arturo Romero Luna
Jefe de Departamento

Revisó

C.c.p. Adriana Pérez Vélez. - Coordinadora General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública. Para su superior conocimiento. Presente.
Marisela Herrera Méndez. Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Para su conocimiento. Presente.
Expediente.

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de Puebla	Secretaría de la Función Pública Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco		DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
			Número de Auditoría: 152/2023		Número de Seguimiento: 13/2023	
			Número de Observación: 01		Saldo por aclarar: \$0.00	
			Monto por aclarar: \$0.00		Saldo por recuperar: \$0.00	
			Monto por recuperar: \$0.00		Avance: 100%	

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" Periodo: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023
Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Celebración de 2 contratos de adquisiciones sin Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. Derivado del análisis de la información proporcionada a través del oficio número ITSA-DG-0994/2023, de fecha 20 de septiembre de 2023, suscrito por el C. Leopoldo González Rosas, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, se desprende que durante el ejercicio fiscal 2023, el Ente Auditado celebró 17 procedimientos de adjudicación, con Recursos Propios y Captación de Derechos; de los cuales se determinó, que en 02 Procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas:		Mediante oficio número ITSA-DG-1407/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023, recibido por este Órgano Interno de Control con fecha 14 de diciembre de 2023, signado por el C. Leopoldo González Rosas, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, por medio del cual remite documentación como propuesta de solventación a las recomendaciones realizadas.		Mediante oficio número ITSA-DG-1407/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023, recibido por este Órgano Interno de Control con fecha 14 de diciembre de 2023, signado por el C. Leopoldo González Rosas, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, por medio del cual remite documentación como propuesta de solventación a las recomendaciones realizadas.	
No se presentó el Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, mismo que refiere:		Recomendación Correctiva Solventación El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presenta los siguientes argumentos: "El ente Fiscalizador observa, respecto de los contratos que no se presentaron los Dictámenes de Excepción a la Licitación Pública de cada uno de los contratos, sin embargo, es preciso puntualizar que si se cuenta con los Dictámenes de referencia fiscalizados en tiempo y forma, ya que esta entidad fiscalizada no es omisa en la realización de los documentos en cuestión, lo anterior en cumplimiento a lo señalado por el		Recomendación Correctiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presentó un informe pormenorizado en el que se establece y se justifica el motivo por el cual no se realizaron los 2 (dos) dictámenes de excepción a la licitación pública correspondiente. Señalando que: "...no estuvieron a la vista al momento de la visita de esa Autoridad Fiscalizadora, lo anterior por haberse archivado, por error involuntario, en un expediente distinto al que les corresponde; ante tal situación y tras	

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de Puebla	Secretaría de la Función Pública Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría: 152/2023		Número de Seguimiento: 13/2023	
		Número de Observación: 01		Saldo por aclarar: \$0.00	
		Monto por aclarar: \$0.00		Saldo por recuperar: \$0.00	
		Monto por recuperar: \$0.00		Avance: 100%	
Cédula de Seguimiento					

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"
Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos	Período: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

para el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 y 21 de esta Ley, deberán constar en un dictamen por escrito y firmado por el Titular de la Unidad Administrativa de la Dependencia o Entidad solicitante responsable de la adjudicación, en el que se expresarán el o los supuestos que motivan el ejercicio de dicha opción, se hará constar el análisis de la o las propuestas, en su caso, y se señalarán las demás razones para la adjudicación del contrato." El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco no presentó el Dictamen de excepción a la Licitación pública, correspondiente a dos procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. CAUSA Falta de supervisión por parte del Ejecutor de Gasto, para que los procedimientos de adjudicación en que así aplique, se elabore el Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. EFEECTO Incumplimiento a la normatividad en materia de procedimientos de adjudicación, correspondiente a la elaboración del Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. FUNDAMENTO LEGAL • Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Correctiva El Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, deberán proporcionar un informe pormenorizado del motivo por el cual no se realizaron los 2 (dos) dictámenes de excepción a la	artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sino que, no obstante contar con ellos, estos no estuvieron a la vista al momento de la visita de esa Autoridad Fiscalizadora, lo anterior por haberse archivado, por error involuntario, en un expediente distinto al que les corresponde, ante tal situación y tras una búsqueda exhaustiva, se localizaron los documentos a que hacemos mención y ya fueron asignados a sus expedientes correspondientes. Dichos Dictámenes de Excepción a la Licitación Pública se encuentran contenidos de forma digitalizada y certificados, en el CD que se adjunta al presente para solventación de la observación que se contesta, en la carpeta denominada "1 DictámenesExcepción", solicitando a ese Órgano Fiscalizador nos sea considerada la presentación de los mismos aun cuando no los tuvo a la vista físicamente al momento de la vista, ya que los remitimos dentro del periodo otorgado para solventar la observación que con este punto se contesta" Recomendación Preventiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, proporcionó el siguiente Memorándum No. SSA/033/2023, de fecha 22 de diciembre de 2023, dirigido a la C. Norma Angélica Luna González, signado por la C. Marisela Herrera	una búsqueda exhaustiva, se localizaron los documentos a que hacemos mención y ya fueron asignados a sus expedientes correspondientes. Dichos Dictámenes de Excepción a la Licitación Pública se encuentran contenidos de forma digitalizada y certificados, en el CD que se adjunta" De la revisión a la solventación y a los documentos presentados por el Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, atendieron la recomendación realizada por este Órgano Interno de Control. De lo que se concluye que la recomendación se da por solventada. Recomendación Preventiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presentó el Memorándum No. SSA/033/2023, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control a efecto de: • Verificar en lo sucesivo que, en los procedimientos de adjudicación por
--	---	--

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de Puebla	Secretaría de la Función Pública Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría: 152/2023		Número de Seguimiento: 13/2023	
		Número de Observación: 01		Saldo por aclarar: \$0.00	
		Monto por aclarar: \$0.00		Saldo por recuperar: \$0.00	
		Monto por recuperar: \$0.00		Avance: 100%	

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"
Período: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023	
Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
licitación pública correspondiente. De lo anterior, deberán presentar copias certificadas de las acciones realizadas ante este Órgano Interno de Control. Preventiva El Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, deberán fortalecer los mecanismos de control a efecto de: • Verificar en lo sucesivo que, en los procedimientos de adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se realicen los dictámenes de excepción a la licitación pública correspondientes. De lo anterior, deberán presentar copias certificadas de las acciones realizadas ante este Órgano Interno de Control.	Méndez, en su carácter de Subdirectora de Servicios Administrativos, que a la letra refiere: "...se le solicita a ese Departamento a su cargo realizar el archivo de la documentación en tiempo y forma, lo anterior a efecto de poder poner a la vista la autoridad requirente, en el momento en que sea requerido por esta, la información correspondiente. Así mismo, y para efectos de atender la recomendación preventiva 2, se requiere verificar la congruencia de la vigencia de los contratos a efecto de que, en lo sucesivo, no haya algún contrato con fecha de firma posterior al inicio de la vigencia de este"	Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se realicen los dictámenes de excepción a la licitación pública correspondientes. De la revisión a la solventación y a los documentos presentados por el Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, realizaron las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de control precisados en la recomendación preventiva. De lo que se concluye que la recomendación se da por solventada.


José Alberto Rosas Bravo
Analista Especializado Consultivo "B"


Arturo Romero Luna
Jefe de Departamento de Control y Auditoría


Adriana Edith Martínez Carreño
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de Puebla	Secretaría de la Función Pública		DATOS DEL SEGUIMIENTO
	Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control		
	Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco		
	Cédula de Seguimiento		
	Número de Auditoría: 152/2023	Número de Seguimiento: 13/2023	
	Número de Observación: 02	Saldo por aclarar: \$0.00	
	Monto por aclarar: \$0.00	Saldo por recuperar: \$0.00	
	Monto por recuperar: \$0.00	Avance: 100%	

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"
Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos	Periodo: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

La fecha de firma del contrato, se realizó con posterioridad a la vigencia del mismo. Derivado del análisis de la información proporcionada a través del oficio número ITSA-DG-0994/2023, de fecha 20 de septiembre de 2023, suscrito por el C. Leopoldo González Rosas, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, se desprende que durante el ejercicio fiscal 2023, el Ente Auditado celebró 17 procedimientos de adjudicación, con Recursos Propios y de Captación de Derechos; de los cuales, se determinó que en el siguiente Procedimiento de Adjudicación Directa:		Mediante oficio número ITSA-DG-1407/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023, recibido por este Órgano Interno de Control con fecha 14 de diciembre de 2023, signado por el C. Leopoldo González Rosas, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, por medio del cual remite documentación como propuesta de solventación a las recomendaciones realizadas.	Mediante oficio número ITSA-DG-1407/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023, recibido por este Órgano Interno de Control con fecha 14 de diciembre de 2023, signado por el C. Leopoldo González Rosas, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, por medio del cual remite documentación como propuesta de solventación a las recomendaciones realizadas.
La firma del contrato, se realizó con posterioridad a la vigencia del mismo, toda vez, que la fecha de la firma fue el 11 de septiembre de 2023, no obstante, la vigencia abarca del 01 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, lo anterior en		Recomendación Correctiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presenta los siguientes argumentos: "Del siguiente contrato esa autoridad Fiscalizadora observa el periodo de vigencia respecto de la fecha de firma del contrato, a lo cual se contesta que, en efecto, el contrato de referencia tiene una vigencia del 01 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 (y no al 31 de diciembre), y la firma del mismo se llevó a cabo el día 11 de ese mismo mes y año, lo anterior fue por lo siguiente: Al momento de dar inicio con la impartición de las clases de lenguas extranjeras, este Instituto Tecnológico Superior de	Recomendación Correctiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presentó un informe pormenorizado en el que se establece y se justifica el motivo por el cual el motivo por el cual la firma del contrato, se realizó con posterioridad a la vigencia del mismo. Señalando que: "...Al momento de dar inicio con la impartición de las clases de

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de México	Secretaría de la Función Pública Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco		DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
			Número de Auditoría: 152/2023		Número de Seguimiento: 13/2023	
			Número de Observación: 02		Saldo por aclarar: \$0.00	
			Monto por aclarar: \$0.00		Saldo por recuperar: \$0.00	
			Monto por recuperar: \$0.00		Avance: 100%	

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" Período: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023
Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

incumplimiento al Artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, el cual refiere lo siguiente: "El procedimiento de adjudicación directa, podrá ser realizado por la Secretaría, el Comité Municipal o, a falta de éste, por la instancia competente a nivel municipal, así como por las dependencias y las entidades, en los supuestos en que éste sea posible y debiendo sujetarse a las disposiciones que para tal efecto expida la Secretaría, el Comité Municipal o el Ayuntamiento respectivo. Concluido el procedimiento, la adjudicación se formalizará mediante contrato o pedido levantado por la dependencia o entidad a cuyo cargo se realiza. VII. Concluido el procedimiento, la adjudicación se formalizará mediante contrato que deberá suscribir la dependencia o entidad; y VIII. A las demás disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que resulten aplicables" De acuerdo con lo anterior, la vigencia del contrato adjudicado, antecede a la fecha de la firma del mismo, siendo que dicha vigencia debió ajustarse a partir de la firma del contrato, puesto que anterior a la celebración del mismos, se desarrolló el procedimiento de adjudicación. CAUSA Falta de supervisión por parte del Ejecutor de Gasto, para que la vigencia de los contratos, se realice de acuerdo con la normatividad	Atlixco no contaba con la suficiencia presupuestal que nos es requerida para la formalización del contrato correspondiente, lo anterior debido a que, los alumnos de nuevo ingreso, al día 18 de agosto de 2023, aún no tenía definido su turno de clases, por tal motivo la Dirección de Academia y la Coordinación de Lenguas Extranjeras nos informó que las fichas de pago les serían emitidas hasta la segunda semana del mes de agosto e, inclusive, la primer semana del mes de septiembre (lo cual se hizo del conocimiento de la Subdirección de Servicios Administrativos mediante correo electrónico emitido por la titular de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, en fecha 18 de agosto de 2023), ampliándose, con ello, el periodo de pago por concepto de inscripciones, generando un retraso en la recaudación de los ingresos propios (recurso con el que se financian el pago de los servicios de lenguas extranjeras), lo cual ocasionó que la suficiencia presupuestaria se tuviera con fecha posterior a aquella en la que se tenía programado el inicio de clases. La Secretaría de Planeación y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestaria, nos autoriza el presupuesto a erogar para nuestras adjudicaciones siempre que contemos con recursos suficientes para ello, es por eso que, considerando lo vertido en el párrafo inmediato anterior, dicha Dependencia, nos autoriza la erogación del recurso para la contratación del servicio que nos ocupa, hasta el día 07 de septiembre de 2023, recibido en esta entidad el día 08 del mismo mes y año (fecha en la cual ya se habían recibido los montos de pago por concepto de inscripción, por lo cual ya se contaba	lenguas extranjeras, este Instituto no contaba con la suficiencia presupuestal que nos es requerida para la formalización del contrato correspondiente... La Secretaría de Planeación y Finanzas... nos autoriza la erogación del recurso para la contratación del servicio que nos ocupa, hasta el día 07 de septiembre de 2023... por lo cual, aun cuando los cursos de lenguas extranjeras iniciaron con fecha 01 de septiembre de 2023... el contrato se formaliza hasta el día en que se tiene la disponibilidad presupuestal, siendo esa la razón por la cual el contrato observado se formalizó hasta el día 11 de septiembre de 2023, fecha posterior al inicio de la vigencia" De la revisión a la solventación y a los documentos presentados por el Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, atendieron la recomendación realizada por este Órgano Interno de Control. De lo que se concluye que la recomendación se da por solventada.
---	---	---

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de Puebla	Secretaría de la Función Pública Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco		DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 152/2023 Número de Observación: 02 Monto por aclarar: \$0.00 Monto por recuperar: \$0.00		DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 13/2023 Saldo por aclarar: \$0.00 Saldo por recuperar: \$0.00 Avance: 100%	
	Cédula de Seguimiento					
	Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco		Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"			
	Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos		Periodo: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023			

Observación		Acciones Realizadas		Conclusión	
--------------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

aplicable. EFEECTO Incumplimiento a la normatividad que corresponde a la vigencia de los contratos, en congruencia con las fechas de los dictámenes de excepción a la licitación y contratos correspondientes. FUNDAMENTO LEGAL - Artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Correctiva El Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, deberán proporcionar un informe pormenorizado en el que se establezca y se justifique el motivo por el cual la firma del contrato, se realizó con posterioridad a la vigencia del mismo. De lo anterior, deberán presentar copias certificadas de las acciones realizadas ante este Órgano Interno de Control. Preventiva El Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, deberán fortalecer los mecanismos de control a efecto de: - Verificar en lo sucesivo, que la vigencia de los contratos,		con suficiencia presupuestaria), lo anterior mediante oficio de número DPPP-7174/2023, en el que establece que: "Al contar con recursos suficientes no se tiene inconveniente de que ese Organismo aplique recursos por la cantidad de \$287,308.80 (Dochientos ochenta y siete mil trescientos ocho pesos 80/100 M.N) Con cargo a Ingresos Propios 2023, en la partida "Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales" siempre y cuando cuente con la disponibilidad financiera..."(se transcribe textual); por lo cual, aun cuando los cursos de lenguas extranjeras iniciaron con fecha 01 de septiembre de 2023 (en virtud de que ya se encontraba previamente calendarizado, y para no dejar a los estudiantes desprovistos de esta herramienta y a efecto de dar cumplimiento con la programación de las actividades académicas en pro de la excelencia de la educación tecnológica superior que caracteriza a este Instituto y, con ello, enaltecer el nivel educativo estatal), el contrato se formaliza hasta el día en que se tiene la disponibilidad presupuestal, siendo esa la razón por la cual el contrato observado se formalizó hasta el día 11 de septiembre de 2023, fecha posterior al inicio de la vigencia" Recomendación Preventiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, proporcionó el siguiente Memorandum No. SSA/033/2023, de fecha 22 de diciembre de 2023, dirigido a la C. Norma Angélica Luna González, signado por la C. Marisela Herrera Méndez, en su		Recomendación Preventiva El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presentó el Memorandum No. SSA/033/2023, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control a efecto de: Verificar en lo sucesivo, que la vigencia de los contratos, mantenga congruencia con la fecha de su firma. De la revisión a la solventación y a los documentos presentados por el Director General y la Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, realizaron las gestiones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de control precisados en la recomendación preventiva. De lo que se concluye que la recomendación se da por solventada.	
---	--	---	--	--	--

 Secretaría de la Función Pública Gobierno de México	Secretaría de la Función Pública Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de Auditoría: 152/2023		Número de Seguimiento: 13/2023	
		Número de Observación: 02		Saldo por aclarar: \$0.00	
		Monto por aclarar: \$0.00		Saldo por recuperar: \$0.00	
		Monto por recuperar: \$0.00		Avance: 100%	
Cédula de Seguimiento					

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" Periodo: Del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023
Unidad auditada: Dirección General y Subdirección de Servicios Administrativos	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

mantenga congruencia con la fecha de su firma. De lo anterior, deberán presentar copias certificadas de las acciones realizadas ante este Órgano Interno de Control.	carácter de Subdirectora de Servicios Administrativos, que a la letra refiere: "...se le solicita a ese Departamento a su cargo realizar el archivo de la documentación en tiempo y forma, lo anterior a efecto de poder poner a la vista la autoridad requeriente, en el momento en que sea requerido por esta, la información correspondiente. Así mismo, y para efectos de atender la recomendación preventiva 2, se requiere verificar la congruencia de la vigencia de los contratos a efecto de que, en lo sucesivo, no haya algún contrato con fecha de firma posterior al inicio de la vigencia de este"	
--	--	--



José Alberto Rosas Bravo
Analista Especializado Consultivo "B"



Arturo Romero Luna
Jefe de Departamento de Control y Auditoría



Adrijana Edith Martínez Carreño
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco